

				BAKER-POL-005	
		POLÍTICA DE INTERACCIÓN CON FUNCIONARIOS PUBLICOS			
		INDICE 01. Objetivo 02. Alcance 03. Definiciones 04. Principios 05. Procedimientos 06. Registro de controles			
		REGISTRO DE VERSIONES			
VERSION	DESCRIPCION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	APROBADO POR
1.0	INTERACCION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS	LARRAIN MARTIN ABOGADOS LIMITADA	CARLOS GARCES GERENTE DE PROYECTOS DS49 PABLO ZUÑIGA GERENTE DE PROYETOS DS19	JAVIER CUMPLIDO GERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN Y TI	ANDRÉS LARRAÍN GERENTE GENERAL
					Firma
			Firma	Firma	21/08/2026

POLÍTICA DE INTERACCIÓN CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS

**Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA.
Inmobiliaria Baker Cuatro SpA.
Inmobiliaria Baker Cinco SpA.
Entidad Patrocinante Rio NEF SPA.
Constructora Romeral SpA.
CMC Romeral SpA.**

Contenido

1. Objetivo	4
2. Alcance	4
3. Definiciones.....	4
4. Principios.....	5
5. Procedimiento	6
5.1 Determinación de la calidad de Funcionario Público.....	6
5.2 Prohibición de otorgar beneficios a un Funcionario Público.....	7
5.3 Invitaciones a Funcionarios Públicos.....	7
5.4 Comunicaciones con Funcionarios Públicos.....	8
5.5 Reuniones con Funcionarios Públicos.....	9
5.6 Fiscalizaciones por parte de un Funcionario Público	9
5.7 Control de pagos a Instituciones Públicas	10
5.9 Solución a casos excepcionales.....	10
6. Registro de Controles.....	11
ANEXO N° 1	¡Error! Marcador no definido.
Designación de Sujeto Responsable	¡Error! Marcador no definido.
ANEXO 2.....	¡Error! Marcador no definido.
Minuta de Reunión con Funcionario Público.....	¡Error! Marcador no definido.
ANEXO 3.....	¡Error! Marcador no definido.
Minuta de Fiscalización de Funcionario Público	¡Error! Marcador no definido.

1. Objetivo

Regular, desde el punto de vista de la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por los Delitos de Cohecho a Funcionario Público Nacional y Extranjero, los principios que deben regir el actuar de los Colaboradores de Baker en sus interacciones con Funcionarios Públicos, en tanto éstas digan relación con Baker, y el procedimiento a seguir en dichos casos.

2. Alcance

Lo establecido en este documento es aplicable a todos los Colaboradores de Baker, en la medida que su interacción con un Funcionario Público diga relación con los intereses de esta última, es decir a los directores, altos ejecutivos, miembros de la administración, accionistas, controladores y trabajadores de Baker. Asimismo, los principios y prohibiciones establecidos en esta Política serán aplicables, cuando corresponda, a terceros que actúen en nombre o representación de BAKER frente a Funcionarios Públicos.

3. Definiciones

- **Baker:** Se refiere a las sociedades Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA; Inmobiliaria Baker Cuatro SpA; Inmobiliaria Baker Cinco SpA; Entidad Patrocinante Rio NEF SPA; Constructora Romeral SpA; y CMC Romeral SpA.
- **Colaboradores:** Son, para efectos de esta política, todos los directores, altos ejecutivos, miembros de la administración, accionistas, controladores y trabajadores de Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA; Inmobiliaria Baker Cuatro SpA; Inmobiliaria Baker Cinco SpA; Entidad Patrocinante Rio NEF SPA; Constructora Romeral SpA; y CMC Romeral SpA.
- **Funcionarios Públicos:** Son, para efectos de la presente política, los Funcionarios Públicos Nacionales y Extranjeros.
- **Funcionario Público Extranjero:** De acuerdo a la definición de la Convención para Combatir el Cohecho a Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, es Funcionario Público Extranjero: (i) cualquier persona que tenga en el extranjero un cargo legislativo, administrativo o judicial, por nombramiento o elección; (ii) cualquiera que ejerza una función pública en el extranjero en un organismo público o en una empresa pública; o (iii) cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional.

- **Funcionario Público Nacional:** De acuerdo a la definición del Código Penal, es empleado público todo aquél que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldos del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular.
- **Pariente:** se entenderá como pariente de una persona a (i) su cónyuge o conviviente civil; (ii) a sus ascendientes o descendientes o colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijo, abuelos, nietos y hermanos); propios o de su cónyuge o conviviente civil.
- **SR o Sujeto Responsable:** Es la persona designada de acuerdo a la Ley 20.393, el que tiene por función gestionar, supervisar y mantener actualizado el Modelo de Prevención de Delitos de BAKER. Para efectos del presente Procedimiento, el Sujeto Responsable será quien se designa en el **Anexo 1** del presente instrumento.

4. Principios

Toda interacción entre un Colaborador de Baker y un Funcionario Público, deberá cumplir con los siguientes principios básicos:

4.1 Cumplir con la normativa vigente. Esto implica ceñirse rigurosamente a lo dispuesto por esta política y a lo que establezcan las leyes vigentes en todo lo relacionado con la forma en que deben interactuar las personas del ámbito privado con los Funcionarios Públicos, ya sea Nacionales o Extranjeros¹.

4.2 Velar porque todas las interacciones con Funcionarios Públicos sean adecuadas desde un punto de vista de forma y de fondo, de modo que éstas nunca den lugar a sospechas de un actuar poco probo por parte de Baker.

4.3 Entregar oportunamente a Baker la información respecto de la existencia de una relación de Parentesco con un Funcionario Público, o la circunstancia de ser socio o tener un interés común en un negocio con un Funcionario Público o ser su asesor personal, o haberlo sido durante el pasado año calendario, de modo que

¹ Un ejemplo de normativa vigente sobre el particular es lo establecido por la Ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. La referida ley regula las interacciones con Funcionarios Públicos Nacionales que se encuentren en posiciones influyentes en virtud de las cuales puedan beneficiar directa o indirectamente a BAKER.

Baker pueda adoptar las medidas que resulten necesarias para mitigar el riesgo de comisión de cohecho, según las circunstancias del caso.

4.4 Los Colaboradores de Baker nunca podrán ser partícipes de conductas que puedan ser ilegales o éticamente cuestionables, lo que incluye ofrecer, prometer, dar o consentir en dar objetos de valor (incluida cualquier clase de obsequios), dinero o beneficios de cualquier naturaleza a Funcionarios Públicos, Nacionales o Extranjeros, ya sea en provecho de dichos Funcionarios o de un tercero, todo ello (i) con el objeto de obtener del Funcionario Público un beneficio ilegítimo para BAKER, o (ii) cuando ello se efectúe, aunque no para obtener un beneficio ilegítimo específicamente, si para contar con la buena disposición de un Funcionario Público. Este tipo de prácticas son inaceptables para BAKER y serán consideradas como un incumplimiento grave de los deberes de sus Colaboradores.

Lo anterior no impide que BAKER cumpla con su obligación de responder a las solicitudes legítimas de las autoridades públicas, lo cual implica que en aquellos casos en que los Funcionarios Públicos deban cobrar conforme a la normativa vigente derechos por su intervención o actuación, BAKER deberá pagarlos, remitiéndose el pago al monto específico correspondiente. Nunca podrá pagarse más allá del referido monto específico, ni aun a pretexto de obtener un resultado en forma más rápida, con la sola excepción de aquellos casos en que la urgencia tenga asociada un pago específico de acuerdo a la normativa vigente.

Los Colaboradores de BAKER deberán poner especial cuidado en su forma de actuar si un Funcionario Público les exigiere, a cambio de cumplir con las labores propias de su cargo, un beneficio ilegítimo en provecho del Funcionario o de un tercero, ya sea en forma directa o indirecta. En dicho caso, se deberá rechazar la exigencia e informar inmediatamente la situación al SR.

4.5 Si el Colaborador tiene dudas respecto de la calidad de Funcionario Público de una persona, deberá regir sus interacciones con ella por la presente política. Lo anterior hasta tener la certeza de que la persona no tiene el carácter de Funcionario Público para efectos del cohecho, información que siempre podrá consultar al SR.

5. Procedimiento

5.1 Determinación de la calidad de Funcionario Público

Cuando un Colaborador deba interactuar con una persona ajena a BAKER, deberá analizar si ésta tiene o no la calidad de Funcionario Público para efectos del delito de cohecho.

En el numeral 3 de esta Política se explica el concepto de Funcionario Público, Nacional y Extranjero. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que dicho concepto es bastante amplio, ya que no sólo es Funcionario Público el que ostenta un cargo público de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del DFL 29 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la LEY N° 18.834 sobre Estatuto

Administrativo. Por ejemplo, no ostentan un cargo público, pero sí son Funcionarios Públicos, los funcionarios de CODELCO, ENAP o Correos de Chile. Por otra parte, un cónsul honorario no recibe remuneración alguna del Estado, pero sí cumple una función pública.

También es Funcionario Público todo aquel que cumple una función pública, esto es, cualquier actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en la administración central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas y organismos creados por el Estado o dependientes de él, en cualquiera de los niveles jerárquicos, aunque no sean del nombramiento del Jefe de la República, ni reciban sueldo del Estado.

Finalmente, leyes especiales consideran Funcionarios Públicos para efectos del cohecho a personas que no lo son por definición, como los agentes de aduanas.

Si del resultado del análisis que lleva a cabo el Colaborador resulta que la persona con la que le corresponde interactuar sí tiene la calidad de Funcionario Público, deberá ceñir su actuar a la presente política.

5.2 Prohibición de otorgar beneficios a un Funcionario Público

Como se señaló anteriormente en el apartado que se refiere a los Principios que informan la presente política, se prohíbe a los Colaboradores de BAKER ofrecer, prometer, dar o consentir en dar objetos de valor, dinero o beneficios de cualquier naturaleza a Funcionarios Públicos, Nacionales o Extranjeros, ya sea en provecho de dichos Funcionarios o de un tercero. La prohibición se extiende aun a aquellos casos en que no hay una intención de obtener un beneficio ilegítimo para BAKER, ya que se puede incurrir en el delito de cohecho por el solo hecho de ofrecer, prometer, dar o consentir en dar un beneficio a un funcionario público en razón de tener este último tal cargo, sin buscar obtener una contraprestación por parte de este.

Se excepcionan de esta prohibición sólo los regalos, obsequios o gestos de cortesía que BAKER decida hacer si, usando el sentido común y buen discernimiento, se considera que son adecuados y no influirán de manera alguna en las decisiones o labores del Funcionario Público en la medida que dichos regalos, obsequios o gestos tengan el logo de BAKER y su valor no supere 0,5 Unidades de Fomento.

5.3 Invitaciones a Funcionarios Públicos

Se prohíbe a los Colaboradores de BAKER cursar invitaciones a Funcionarios Públicos en el desempeño de sus funciones, salvo las excepciones que se indican a continuación:

- 5.3.1 Las invitaciones que se cursen con un motivo fundado (recibir una autoridad extranjera o personero de relevancia mundial, visita a alguna instalación de interés, entre otros); y

5.3.2 Las invitaciones a actividades que se registren en la agenda pública del Funcionario Público, en caso de tenerla.

5.4 Comunicaciones con Funcionarios Públicos

5.4.1 A través de correo electrónico.

Todas las comunicaciones entre un Colaborador y un Funcionario Público relacionadas con asuntos de BAKER, que se efectúen por medio de correos electrónicos, deberán realizarse utilizando las direcciones electrónicas institucionales, tanto del Colaborador como de la institución u organismo al que pertenece el Funcionario Público, cuando mediante estas comunicaciones se adopten decisiones, acuerdos o instrucciones relevantes para BAKER, el Colaborador deberá procurar mantener evidencia suficiente de dicha interacción e informar a su superior jerárquico cuando, atendida su naturaleza, corresponda.

Se excepcionarán de la regla anterior las comunicaciones enviadas por miembros del Directorio, ya que éstos, en atención a la naturaleza de sus funciones, no cuentan con cuentas de correo electrónico corporativas de BAKER

5.4.2 A través de correo tradicional.

Todas las comunicaciones entre un Colaborador y un Funcionario Público relacionadas con asuntos de BAKER que se efectúen por medio de correo tradicional, deberán realizarse utilizando la papelería de BAKER, debiendo copiar al superior jerárquico.

5.4.3 Mensajería instantánea y conversaciones telefónicas.

Se permite el uso de mensajería instantánea y comunicaciones telefónicas con Funcionarios Públicos cuando ello responda a necesidades propias de las funciones del Colaborador, tales como coordinaciones, consultas, seguimiento de trámites, expedientes, proyectos u otras materias propias de la operación habitual de BAKER. Cuando mediante estos medios se comuniquen decisiones, acuerdos, instrucciones o antecedentes relevantes que produzcan o puedan producir efectos para BAKER, el Colaborador deberá procurar dejar evidencia suficiente de dicha interacción mediante correo electrónico, respaldo de la comunicación u otro medio que permita su adecuada trazabilidad.

En ningún caso podrán utilizarse estos medios con el objeto de eludir mecanismos formales de comunicación exigidos por la normativa vigente.

5.5 Reuniones con Funcionarios Públicos

Las reuniones que un Colaborador sostenga con uno o más Funcionarios Públicos, cuyo objeto sea tratar materias o asuntos de BAKER que involucren decisiones relevantes, negociaciones, gestiones de intereses, fiscalizaciones, controversias, solicitudes excepcionales u otras circunstancias que puedan representar un riesgo de cumplimiento para BAKER, se sujetarán a los siguientes controles:

- 5.5.1. Todas las reuniones que se fijen con algún Funcionario Público deberán ser informadas al superior jerárquico del que asista.
- 5.5.2 En todas las reuniones, procedimientos, citaciones, gestiones, negociaciones, u otras instancias de interacción con Funcionarios Públicos Nacionales o Extranjeros, distintas a la mera entrega de información a una ventanilla o mesón de atención al público, deberán siempre concurrir, de preferencia, al menos dos Colaboradores de BAKER. Podrán exceptuarse de la regla antes referida, los casos de citaciones que reciban los Colaboradores que estén registradas en la agenda pública del Funcionario Público que los citó, en caso de contar éste con una o en caso que se le dé publicidad a dicha citación o que tenga el carácter de pública.
- 5.5.3 Deberá dejarse constancia de la reunión en una minuta cuyo formato se adjunta como **Anexo 2**, levantada al efecto por el Colaborador de más alta jerarquía que haya asistido a la reunión, consignando al menos: fecha, lugar, Funcionario Público, otros asistentes y objeto de la reunión, de la que deberá entregarse luego copia al SR. Se exceptúa de este punto las visitas que se efectúen en el marco de un servicio o proyecto ya contratado.
- 5.5.4 Las reuniones con funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, deberán realizarse en horarios y días hábiles y en las instalaciones de BAKER o de la institución pública correspondiente, o bien de manera telemática.

5.6 Fiscalizaciones por parte de un Funcionario Público

Los diferentes fiscalizadores que pueden visitar las instalaciones de BAKER, serán recibidos (i) Si es en alguna obra de Baker por Administrador de Obra o su superior directo (Visitador de Obras) (o la persona que lo reemplace en su ausencia) y/o por la persona que haya sido especialmente designada para esos efectos por la gerencia respectiva y (ii) por la persona que haya sido especialmente designada para esos efectos por la gerencia respectiva, en el caso de las oficinas corporativas. Dichos Colaboradores serán los encargados de recibir al fiscalizador y de acompañarlo durante toda su visita. Además, los referidos Colaboradores deberán llenar la minuta contenida en el **Anexo 3** con respecto a cada visita de fiscalización, y entregar una copia de la misma al SR.

5.7 Control de pagos a Instituciones Públicas

5.7.1 Todo pago a una institución pública deberá hacerse a través de cheque nominativo y cruzado o a través de transferencia electrónica bancaria u otro medio que permita la trazabilidad del pago.

5.7.2 Los pagos efectuados deberán hacerse siempre a nombre de la entidad pública y no a nombre de uno de los funcionarios que en ella se desempeñan. Sólo podrán efectuarse pagos a nombre de un Funcionario Público como persona natural, cuando éste cobre sus servicios como tal de acuerdo a la normativa vigente (como por ejemplo los Conservadores de Bienes Raíces o Notarios).

5.8 Regulación de contratación con Funcionarios Públicos o de personas relacionadas con éstos

La celebración de cualquier acto o contrato entre un Colaborador, en representación de BAKER y un Funcionario Público, o una persona vinculada con un Funcionario Público (ya sea por ser su Pariente, su asesor personal, su socio, o tener un interés conjunto en un negocio con éste), deberá regirse por la política que regule la materia sobre la que versa la contratación en cuestión.

Es así como, por ejemplo, la contratación de un Funcionario Público, o de alguien relacionado con éste, para efectuar una asesoría a la Compañía o para la compra de un bien, deberá regirse por la Política y Procedimiento de Compra de Bienes y Servicios. La contratación como trabajador de BAKER de una persona relacionada con un Funcionario Público deberá regirse, por su parte, por la Política de Reclutamiento y Selección de Personal.

Cabe hacer presente que cada una de las políticas que regulan materias relativas a algún tipo de contratación, contemplan la exigencia de una “Declaración de Vínculo con Funcionario Público”, la que permite a BAKER tener conocimiento acerca de la existencia de dichos vínculos.

El SR ponderará en cada caso, dependiendo del nivel de cercanía y de criticidad de las funciones desempeñadas por el Colaborador, la conveniencia de adoptar medidas que pongan a resguardo a BAKER de eventuales responsabilidades penales. La actualización de esta información se requerirá con la periodicidad que estime el SR, sin perjuicio de la obligación de todo Colaborador de informar al SR inmediatamente de toda circunstancia que modifique lo declarado previamente.

5.9 Solución a casos excepcionales

En caso que, por cualquier razón, no se pueda cumplir lo dispuesto anteriormente en la presente política, el Gerente General podrá aprobar, en forma excepcional, otra forma de actuación, dejando constancia razonada de la decisión adoptada e informando de la misma al SR, quien, a su vez, deberá informar al Directorio de dicho hecho en su reporte semestral.

6. Registro de Controles

6.1 Todas las autorizaciones o vistos buenos requeridos por esta política deberán constar por escrito.

6.2 El SR deberá mantener, por al menos 5 años, un registro con la evidencia de la ejecución de los controles establecidos en esta Política, incluyendo las minutas, autorizaciones y demás antecedentes que deban generarse conforme a sus disposiciones.

Los Colaboradores serán responsables de mantener una adecuada trazabilidad de aquellas comunicaciones con Funcionarios Públicos que, conforme a esta Política, deban quedar respaldadas.

